

[3] 경매물건 기록열람 및 매각기일대책 수립 불철저

□ 「인수채권정리업무규정」 제7조(인수 후의 조치사항)에 따르면
인수채권을 인수하였을 때에는 지체 없이 경매, 소송사건의
법률상 대리인 신고 및 기록열람을 하도록 되어 있고

○ 같은 규정 제47조(매각기일 대책수립)에 따르면 매각기일통지서를
접수하였을 때에는 경매절차상 이해관계인에 대한 기일통지서의
송달여부를 확인하고, 담보물건별 최저매각가격, 부동산의 현상
(現狀), 점유관계, 임차금 또는 보증금의 수액(數額), 선순위
채권, 조세공과금 등을 조사하여 경매기일대책을 수립하도록
되어 있으며

- 「인수채권담보물건유입요강」 제6조(입찰참가여부의 결정) 및
제7조(유입기준가격)에 따르면 금차최저매각예정가격이 유입
기준가격보다 낮을 경우 입찰에 참가하도록 되어 있음

△ 따라서, 채권을 인수한 때에는 경매물건 기록열람을 통해
선순위 채권을 파악하고, 입찰 참가여부를 검토하기 위한
경매기일대책을 수립하여 채권 정리에 따른 손실 발생을
방지하고 적정한 처분이익을 도모하여야 함

□ 그런데, 경남지역본부 소관 인수 담보물건 79건에 대한 경매
기록열람 등 관리 실태를 점검한 결과

○ 2018. 4. 27. 인수한 채무자 ○○○(○○○○○○생명보험(주)-
2018-△△)의 경우 채권 인계 금융기관인 ○○○○○○○생명보험(주)가

공사에 채권을 양도하기 이전에 담보물에 대한 경매신청(창원지방법원 2018타경△△△△)을 하였고 공사가 인수한 이후 매각기일이 결정되었으나 감사일 현재까지 기록열람을 하지 않았을 뿐만 아니라 매각기일 지정(총2회 : 2019. 2. 12., 2019. 3. 13.)에 따른 경매기일대책 또한 수립하지 않는 등

- 총 13건의 인수 담보채권 경매에 대하여 [표 3]과 같이 채권 인수 후 경매물건 기록열람을 하지 않았고 [표 4]와 같이 총 38회의 매각기일 지정되었는데도 5회만 경매기일대책을 수립하고 33회는 수립하지 않은 것으로 확인됨

[표 3] 경매물건 기록열람 미 실시 현황

순 번	인수일	금융기관	차주 번호	차주명	사건번호	경매개시 결정일	진행 현황
--------	-----	------	----------	-----	------	-------------	----------

“기재생략”

[표 4] 경매기일대책 미수립 내역

(단위 : 회)

순 번	인수일	금융기관	차주 번호	차주명	사건번호	경매 기일 차수(A)	경매기일 대책수립 회수(B)	미수립 횟수 (A-B)
--------	-----	------	----------	-----	------	-------------------	-----------------------	--------------------

“기재생략”

【조치할 사항】

- ◇ 경남지역본부장은 인수 담보채권의 담보물 경매와 관련하여 경매 기록열람 및 경매기일대책을 수립하는 등 채권관리 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)